

1501311-32.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIA GONÇALVES CARDOSO

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... apresentada, típica da atividade de tráfico.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação, a culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta) não deve ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo.

Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501311-32.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501311-32.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 4579133 -

DEL.POL.BERTIOGA, 1183/19/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2100800 - DEL.POL.BERTIOGA, 1183/19/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2100800/2019 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONE ANTONIO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. JULIA GONÇALVES CARDOSO

Vistos.

LEONE ANTONIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 07 de abril de 2019, por volta das 15h15, na Rua Sebastião Barbosa, 26, Chácara Tupaypylha, nesta Comarca de Bertioga, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) eppendorfs contendo cocaína, com peso de 4g (quatro gramas); 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 01 (um) eppendorf com o mesmo entorpecente, com peso de 5g (cinco gramas); além de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme auto de exibição e

apreensão (fl. 11), auto de constatação preliminar (fl. 14) e fotografias (fls. 12/13).

O réu foi notificado (fl. 87) e, apresentou defesa escrita (fls. 92/99), após o que a denúncia foi definitivamente recebida (fl. 103).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, comuns à defesa, Bianca Ferraz e Adriano Valério Alves de Lima, ambos policiais militares. Ausente o réu, ainda que devidamente intimado, bem como a testemunha Johnny Andrade dos Santos Oliveira. O Ministério Público desistiu da oitiva de Johnny, o que foi homologado (fls. 196/199).

Após, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 244/248). A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado e desenvolveu teses subsidiárias (fls. 252/259).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Infere-se do conjunto probatório harmônico que, no dia 07 de abril de 2019, por volta das 15h15, na Rua Sebastião Barbosa, 26, Chácara Tupaypylha, nesta Comarca de Bertiooga, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) eppendorfs contendo cocaína, com peso de 4g (quatro gramas); e 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 01 (um) eppendorf com o mesmo entorpecente, com peso de 5g (cinco gramas); conforme auto de exibição e apreensão (fl. 11), auto de constatação preliminar (fl. 14) e fotografias (fls. 12/13).

Apurou-se que policiais militares estavam voltando de um atendimento a ocorrência, quando entraram na rua dos fatos e viram três homens conversando. Realizada a abordagem dos três homens, foram localizadas em poder do denunciado as substâncias entorpecentes supramencionadas, assim como R\$55,00 (cinquenta e cinco reais). Em razão de não ter nada consigo, um dos homens foi liberado do local. De outro lado, a testemunha foi trazida para a delegacia porque estava comprando drogas do denunciado. Diante dos fatos, foi decretada voz de prisão, indo todos para a repartição policial.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelos auto de prisão em flagrante delito (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografias (fls. 12/13), auto de constatação preliminar (fls. 14), exame químico-toxicológico (fls. 82/85), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Em sede policial, o acusado afirmou estar ciente da acusação que lhe foi feita; que não tem filhos; que possui antecedentes criminais por furto; que como a prisão ocorreu na porta de sua casa, acredita que seus familiares já sabiam que estava preso; que não estava vendendo drogas, que é usuário e estava ali para comprar drogas; que o traficante, ao ver a viatura, mandou que o acusado segurasse a sacola e conseguiu fugir sem ser detido. Ao ser indagado sobre o nome e a aparência do traficante, o acusado não quis mais dizer nada, invocando seu direito de permanecer em silêncio.

Em Juízo, o réu foi revel.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Os Policiais Bianca Ferraz dos Santos e Adriano Valério Alves de Lima, que efetuarão a apreensão da droga, narraram em ambas as fases da persecução penal, de forma uníssona, a diligência realizada. Disseram que se dirigiam a uma ocorrência de perturbação de sossego, quando passaram pela rua dos fatos e viram três homens em local conhecido como ponto de droga; que os homens aparentavam estar trocando coisas as mãos; que estavam comprando entorpecentes e o acusado estava vendendo; que feita a abordagem e revista pessoal, foi localizado em poder do acusado as substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro supramencionadas; que as substâncias entorpecentes estavam com o acusado, em uma bolsinha; que o acusado afirmou que as substâncias entorpecentes não eram dele; que o acusado alegou estar segurando a bolsinha para terceira pessoa que deu para ele, pois a viatura estava próxima; que outro rapaz alegou que estava indo comprar; que ambos foram levados

para a delegacia de polícia.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que os Policiais Militares não estão impedidos de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, isto porque seus depoimentos detêm fé-pública.

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Ademais, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando, não somente a quantidade e qualidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico. O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação, a culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta) não deve ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo. Não possui antecedentes criminais. Não foram colhidos elementos a respeito de sua personalidade e conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal transgredido. Nada há a ser dito a respeito da moduladora "comportamento da vítima". Assim, cotejando as circunstâncias judiciais, estabeleço a pena base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação, presente a agravante disposta no artigo 61, I, do Código Penal, em razão da reincidência do réu, uma vez que o acusado já foi condenado por sentença transitada em julgado por crime anterior, conforme documentos de fls. 138/143. Logo, a pena de 5 anos de reclusão é elevada 1/6, resultando na pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente, assim como a variedade da natureza das drogas, hipóteses que impedem a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, motivo pelo qual totalizo a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pena que torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 7. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Ainda porque é a ré reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena.

Precedentes do STF (HC 107.274/MS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 1ª T - j. 12.04.11 - DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6ª T - j. 06.05.14 - DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP - Rel. Min. Laurita Vaz -

5ª T - j. 24.04.14 - DJU 08.05.14).(Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

O regime inicial para cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista o montante da pena e a reincidência do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado WESLEY DE OLIVEIRA ROSA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na valor unitário mínimo, atualizado. Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Não obstante fixado o regime fechado, a decisão a fls. 61/62 revogou a prisão preventiva e o réu respondeu ao processo solto, não havendo novo pedido de decretação de sua custódia cautelar. Assim, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.

Bertioga, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA